

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2057/2531

กระทรวงการคลังฯ

โจทก์

นายนเรศ วิชัยชนะ กับพวก

จำเลย

นายนเรศ วิชัยชนะ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวสำเนียง พิมพ์ศรี ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีมีมูลที่จะชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 131)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าที่ดินพิพาท (ตามเอกสารหมาย จ.3) เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ห้ามจำเลยทั้งสองและบริวารเข้าเกี่ยวข้องและให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกไปจากที่ดินพิพาท หากไม่ยอมรื้อถอนให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอนเองโดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายหรือให้โจทก์ออกแทนแล้วเรียกเอาจากจำเลย กับให้จำเลยทั้งสองรับรองแนวเขตที่ดินของโจทก์ตามการรังวัดเปรียบเทียบของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ที่ดินพิพาทตามแนวเขตที่ดินเอกสารหมาย จ.3 เส้นเขตสีแดงและสีน้ำเงินเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามแผนที่ในโฉนดตราจองที่ 5272 เอกสารหมาย จ.2 เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินพิพาท ให้บังคับไปตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 เบญจฯ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 120,122)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 107)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานที่ดินทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(เสียง ตริวิมล-ปชา วรธรรมพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ